

RECURSO CÍVEL Nº 5030155-95.2024.4.02.5001/ES**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA**RECORRENTE:** MARCO ANTONIO ROSA (AUTOR)**ADVOGADO(A):** BRUNA CLEMENTE TOSÉ (OAB ES027523)**RECORRIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)**ACÓRDÃO**

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER O RECURSO, PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas e honorários suspensos na forma da lei, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (evento 12). "A presente decisão monocrática foi REFERENDADA de forma unânime pelos(as) demais juízes(as) integrantes da 2ª Turma Recursal do Espírito Santo, nos termos do art. 7º, incisos IX e X, § 2º c/c § 7º do art. 32 do Regimento Interno destas Turmas Recursais 9TRF2-RSP-2019/00003)", nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 26 de fevereiro de 2025.

5030155-95.2024.4.02.5001**500003609654 .V2****RECURSO CÍVEL Nº 5030155-95.2024.4.02.5001/ES****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA**RECORRENTE:** MARCO ANTONIO ROSA (AUTOR)**RECORRIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)**RELATÓRIO****DECISÃO REFERENDADA**

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 42) interposto pelo autor em face de Sentença (evento 38) que julgou improcedente o seu pedido de concessão do benefício por incapacidade temporária e sua posterior conversão para o benefício por incapacidade permanente. Em suas razões recursais, o autor argumenta que a Sentença está equivocada, uma vez que foi fundamentada no laudo judicial, que, por sua vez, contraria as conclusões de incapacidade laborativa dos documentos médicos particulares. Nesse panorama, afirma que, embora o laudo pericial tenha concluído pela inexistência de deficiência, a análise deve ir além da constatação de deficiência ou impedimento físico, considerando também fatores sociais, econômicos e familiares que podem interferir na sua vida. Nesses termos, requer a reforma da Sentença, para que sejam concedidos os benefícios pleiteados na exordial.

2. O INSS não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado (evento 48).

3. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e passo ao exame do seu mérito.

4. Por oportuno, confirmam-se os argumentos da sentença recorrida: processo 5030155-95.2024.4.02.5001/ES, evento 38, SENT1

5. É o relatório. Passo a decidir o presente caso nos termos do art. 7º, incisos IX e X, § 2º c/c § 7º do art. 32 do Regimento Interno destas Turmas Recursais (TRF2-RSP-2019/00003).

VOTO

1. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio-doença ou ao benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio-doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades laborativas.

2. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou cessação do benefício se houver recuperação.

3. Em primeiro plano, cumpre destacar que os fundamentos jurídicos invocados pelo recorrente estão equivocados, porquanto se sustentam na Lei nº 8.742/1993, que regula o benefício assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência (BPC/LOAS). Contudo, é imprescindível salientar que os fundamentos jurídicos aplicáveis à análise do direito ao benefício por incapacidade são nitidamente diversos, estando embasados na Lei nº 8.213/1991. Em que pese a inadequação no que concerne às normas jurídicas, o autor impugna o laudo pericial no que tange à incapacidade laborativa.

4. No presente recurso, a controvérsia cinge-se na existência de incapacidade para o trabalho. Ao analisar o laudo pericial (evento 27), observo que foi realizado pelo perito médico Lomanto Denadai - CRM/ES 004337, devidamente qualificado para examinar as patologias alegadas pela parte autora. O médico apontou ter utilizado como subsídios para sua avaliação *o histórico/anamnese, os documentos médicos e o exame físico/do estado mental* (tópicos respectivos). O expert afirma que o autor (51 anos, auxiliar de serviços gerais) é portador de F41.2 - Transtorno misto ansioso e depressivo. Conclui que não há incapacidade laborativa, pois, do ponto de vista psiquiátrico, a autora está mentalmente apta para o trabalho (tópico conclusão). Nesse sentido, vejamos os comentários positivos do perito médico acerca do quadro de saúde do periciado:

Ao exame, foi constatado que o periciando está alerta, lúcido, humor estável, orientado auto e alopsiquicamente, coerente, cooperativo e calmo. Higiene preservada e boa interação com o examinador. A capacidade mental de assimilação de informações está preservada. Pensamento lógico, consciência do eu e juízo de realidade estão mantidos. Memória, concentração e atenção estão mantidas. Funções executivas e cognição preservadas. Afeto congruente com o humor e pensamento agregado. Sem alterações da sensopercepção (alucinações, ilusões, despersonalização e desrealização), do comportamento e pensamento (delírios, obsessões). Ausência de sinais e/ou sintomas de sonolência/sedação.

8. Como visto, a sentença ora atacada combateu todos os pontos de irresignação da parte autora, de forma destrinchada, inclusive como entende e julga esta Turma Recursal. Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da ausência de incapacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pelo recorrente, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

9. O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/03/04, pág. 59).

10. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício por incapacidade, na medida em que os documentos anexados se constituem em provas extremamente frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo. Assim, os documentos particulares juntados aos autos (evento 1, LAUDO5, RECEIT6, RECEIT6, RECEIT8, RECEIT9, RECEIT10).

10. Quanto às alegações das condições pessoais da parte recorrente entendo que elas só teriam relevância se a perícia judicial tivesse constatado incapacidade parcial para o trabalho. Logo, não tendo sido confirmada limitação funcional, o quadro social isoladamente considerado não basta para respaldar a concessão do auxílio-doença. Em consonância, registro o teor do enunciado da Súmula nº 77 da TNU, que *o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual*. No contexto, prevalece a conclusão do laudo pericial judicial que descartou a incapacidade laborativa parcial ou total da parte autora.

11. Saliento que a perícia foi muito clara quanto à impossibilidade de atestar incapacidade laborativa e que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a incapacidade alegada. Dessa forma, não sendo o conjunto probatório favorável ao autor, ele não faz jus aos benefícios por incapacidade pleiteados.

12. **Assim, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.**

13. Diante do exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO, PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas e honorários suspensos na forma da lei, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (**evento 12**). "A presente decisão monocrática foi REFERENDADA de forma unânime pelos(as) demais juízes(as) integrantes da 2ª Turma Recursal do Espírito Santo, nos termos do art. 7º, incisos IX e X, § 2º c/c § 7º do art. 32 do Regimento Interno destas Turmas Recursais 9TRF2-RSP-2019/00003)".